

示例课程笔记

课程：法学方法论导论

时间：2026年05月07日 08:00 至 08:45

说明：此文件用于演示 Markdown 母本到 PDF 阅读版的导出效果。

一、本讲主线

本讲核心问题不是“法条有没有答案”，而是当条文、制度目的与具体事实发生张力时，法律人如何组织判断结构。

二、结构化要点

- 先识别争点，而不是先背结论。
- 先分清规则层、原则层与事实层。
- 当形式规则不足时，转入价值衡量。

三、案例展开：先买权冲突

- 基本事实：
 - 出租人拟整体出售物业。
 - 承租人主张同等条件下的优先购买权。
- 争点：
 - 个体承租人的保护，是否会破坏整栋物业交易的整体结构。
- 方法：
 - 先做规则适用，再做制度目的审查。
- 结论：
 - 不能只停留在条文字面，必须比较局部保护与整体交易效率。

四、可记结论

****高质量法律笔记的关键，不是把课堂重讲一遍，而是把知识压成可复习、可调用的结构。****